BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TÍTULO II: DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

16	10	27	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 3

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 13

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 15

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL 16

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 17

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 17

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 18

11 RESUMO DA VÉSPERA 22

Estudo completo do assunto — material integrado 23

Mapa mental do assunto 23

Lei seca do assunto — texto oficial 23

Bateria de questões resolvidas 28

Revisão rápida — perguntas e respostas 33

Vídeos complementares 34

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Título II da Constituição Federal** reúne os **direitos e garantias fundamentais**: as proteções que o indivíduo tem contra o Estado e contra outros particulares. Para o profissional de segurança pública, ele é mais do que matéria de prova: é o **limite jurídico de cada abordagem, de cada prisão e de cada entrada em um imóvel**.

O edital cobra dois recortes:

- o **Capítulo I**, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (**art. 5º**);
- o **Capítulo IV**, Dos Direitos Políticos (**arts. 14 a 16**).

A banca tende a transcrever ou adaptar o texto constitucional e **trocar um detalhe**: um prazo, uma idade, uma exceção. Por isso a leitura atenta do texto da lei é indispensável. Os temas que mais caem são a **inviolabilidade da casa** (dia e noite), a **reunião** (aviso prévio, sem autorização), a diferença entre **racismo e TTTH** (inafiançável, imprescritível, graça e anistia), os **remédios constitucionais**, o **voto facultativo** e as **idades mínimas** para os cargos eletivos.

> **BIZU**
>
> Leia o art. 5º como um manual de procedimento policial: casa, prisão, preso, provas, sigilo, reunião. Cada inciso que você consegue ligar a uma situação de rua é um inciso que você não esquece na prova.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- explicar a estrutura do Título II e a diferença entre direitos e garantias fundamentais;
- aplicar as regras do art. 5º sobre liberdades, inviolabilidade do domicílio, sigilo e reunião a situações da rotina policial;
- distinguir crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia;
- reconhecer as garantias do preso e do processo (devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência);
- escolher o remédio constitucional adequado a cada situação;
- identificar as regras de alistamento, voto, elegibilidade e perda ou suspensão dos direitos políticos (arts. 14 a 16).

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é o **texto da Constituição Federal de 1988**.

Bloco	Dispositivos	Tema
Direitos e deveres individuais e coletivos	CF, art. 5º, caput e incisos I a LXXIX	Direitos fundamentais, liberdades, matéria penal, processo, remédios

Bloco	Dispositivos	Tema
Aplicação e abertura dos direitos	CF, art. 5º, §§ 1º a 4º	Aplicação imediata, direitos implícitos, tratados, Tribunal Penal Internacional
Direitos políticos	CF, arts. 14 a 16	Sufrágio, alistamento, voto, elegibilidade, perda e suspensão, processo eleitoral

O Título II tem **cinco capítulos**: I, direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º); II, direitos sociais (arts. 6º a 11); III, nacionalidade (arts. 12 e 13); IV, direitos políticos (arts. 14 a 16); e V, partidos políticos (art. 17). O edital cobra os Capítulos I e IV.

Marcos de emenda a lembrar: a **EC 45/2004** incluiu os §§ 3º e 4º do art. 5º (tratados de direitos humanos e Tribunal Penal Internacional), e a **EC 115/2022** incluiu o inciso **LXXIX** (proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais).

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Direitos e garantias

A doutrina costuma separar **direitos** e **garantias**. Os **direitos** declaram bens da vida (vida, liberdade, propriedade, intimidade). As **garantias** são os instrumentos que asseguram esses direitos e os defendem de violações (como o habeas corpus, o devido processo legal e a proibição de provas ilícitas). O art. 5º mistura as duas categorias.

3.2. Destinatários

O caput do art. 5º fala em **brasileiros e estrangeiros residentes no País**, mas a interpretação predominante estende a proteção a qualquer pessoa sob a jurisdição brasileira.

3.3. Aplicação imediata

O § 1º do art. 5º determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**. Isso significa que os direitos valem desde já, sem depender de lei que os regulamente.

3.4. Termos que você precisa dominar

- **Flagrante delito**: situação em que o crime está acontecendo ou acabou de acontecer.
- **Inafiançável**: crime em que não se admite pagamento de fiança para a liberdade provisória.
- **Imprescritível**: crime que pode ser punido a qualquer tempo.
- **Graça e anistia**: formas de perdão do crime; a Constituição proíbe-as para certos crimes.
- **Alistamento eleitoral**: inscrição como eleitor (tirar o título).
- **Elegibilidade**: capacidade de ser votado. **Inelegível**: quem não pode ser eleito.
- **Agregado**: militar afastado do quadro, sem perder a vaga, enquanto se candidata ou exerce mandato.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Alicerces do art. 5º

LEI SECA

CF, art. 5º, caput: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"

Os dois primeiros incisos fixam alicerces. O **inciso I** proclama a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. O **inciso II** traz o princípio da **legalidade** para o particular: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ao particular é permitido tudo o que a lei não proíbe; à administração, só o que a lei autoriza.

Os parágrafos completam o quadro:

- **§ 1º**: aplicação imediata das normas de direitos fundamentais;
- **§ 2º**: o rol não é exaustivo; os direitos expressos não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios ou dos **tratados internacionais** de que o Brasil seja parte;
- **§ 3º**: tratados e convenções sobre **direitos humanos** aprovados em cada Casa do Congresso, em **dois turnos**, por **três quintos** dos votos, equivalem às **emendas constitucionais**;
- **§ 4º**: o Brasil se submete à jurisdição do **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

BIZU

Aplicação imediata (§ 1º) significa que os direitos fundamentais valem desde já. Tratado de direitos humanos só equivale a emenda se aprovado pelo rito do § 3º: **dois turnos e três quintos** em cada Casa.

4.2. Liberdades, intimidade e inviolabilidades

Boa parte do art. 5º protege a esfera de liberdade da pessoa. Os pontos que mais caem são:

- **Tortura** e tratamento desumano ou degradante são vedados (III).
- A **manifestação do pensamento** é livre, mas o **anonimato é vedado** (IV). É assegurado o **direito de resposta**, proporcional ao agravo, além da indenização (V).
- **Consciência e crença** são invioláveis, com livre exercício dos cultos (VI). A atividade intelectual, artística, científica e de comunicação **independe de censura ou licença** (IX).
- **Intimidade, vida privada, honra e imagem** são invioláveis, com direito a indenização pelo dano material ou moral (X).
- O **acesso à informação** é assegurado a todos (XIV).

LEI SECA

CF, art. 5º, X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado

> o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

4.3. A inviolabilidade da casa

A **inviolabilidade do domicílio** (inciso XI) é um dos temas mais cobrados e mais relevantes para a atividade policial. A regra é que ninguém entra na casa sem o consentimento do morador. As exceções são **quatro**, e se dividem em dois grupos: **três valem a qualquer hora**, e **uma só vale durante o dia**.

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 5º, XI:** "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Situação	Dia	Noite
Flagrante delito	Pode	Pode
Desastre	Pode	Pode
Prestar socorro	Pode	Pode
Determinação judicial (mandado)	Pode	Não pode

O conceito de **casa** é amplo: abrange a residência, o quarto de hotel e o local de trabalho privado. A Constituição não fixa o horário que define o "dia": observe o que o enunciado informa e não presuma um horário.

> **EXEMPLO**
>
> Às 23h, uma guarnição recebe o aviso de que uma mulher está sendo agredida dentro de uma casa e ouve gritos vindos do interior. O morador não autoriza a entrada. Há **flagrante em curso e necessidade de socorro**, de modo que a entrada é lícita mesmo à noite. Se, em vez disso, os policiais tivessem apenas um mandado judicial para cumprimento às 23h, **não poderiam entrar** sem consentimento: a determinação judicial só vale durante o dia.

4.4. Sigilo das comunicações

O **inciso XII** declara inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. A exceção constitucional expressa é apenas a das **comunicações telefônicas**, e só **por ordem judicial**, nas hipóteses e na forma da lei, para fins penais (investigação criminal ou instrução processual penal). Nem a autoridade policial nem o Ministério Público podem determiná-la sozinhos.

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 5º, XII:** "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;"

4.5. Reunião e associação

A **reunião** deve ser **pacífica**, **sem armas**, em **local aberto ao público**, **sem necessidade de autorização**, mas com **prévio aviso à autoridade**, e não pode frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local (XVI).

A **associação** é livre para fins lícitos, sendo **vedada a de caráter paramilitar** (XVII). Sua criação independe de autorização, ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, e a dissolução compulsória ou a suspensão das atividades exige decisão judicial, com trânsito em julgado no caso da dissolução (XVIII a XX).

ATENÇÃO

Reunião **não** depende de autorização, mas depende de **aviso prévio**. A associação de caráter paramilitar é a única vedada, mesmo que tenha fim lícito. O sigilo telefônico cede por ordem judicial, mas só para fins penais.

4.6. Propriedade, acesso à justiça e garantias do processo

A **propriedade** é garantida (XXII) e deve atender à sua função social (XXIII). A lei estabelece o procedimento de **desapropriação** por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição (XXIV). Em caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente pode usar a propriedade particular, assegurada indenização posterior, se houver dano (XXV): é a requisição, que não exige indenização prévia.

O **acesso à justiça** está no inciso XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O **direito de petição** aos Poderes Públicos e a obtenção de **certidões** em repartições públicas são assegurados **independentemente do pagamento de taxas** (XXXIV). A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (XXXVI), e não haverá juízo ou tribunal de exceção (XXXVII). Os órgãos públicos devem prestar as informações de interesse particular, coletivo ou geral no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (XXXIII).

LEI SECA

CF, art. 5º, LIV a LVII: "LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;"

Esses incisos formam o núcleo das **garantias processuais**: devido processo legal, contraditório e ampla defesa (também no processo administrativo), inadmissibilidade das provas ilícitas e presunção de inocência. Outras garantias: processo e sentença só pela autoridade competente (LIII); o civilmente identificado não se submete a identificação criminal, salvo nas hipóteses legais (LVIII); a publicidade dos atos processuais só pode ser restringida por lei para defender a intimidade ou o interesse social (LX); e a **razoável duração do processo**, judicial e administrativo, é assegurada (LXXVIII).

A **EC 115/2022** incluiu o inciso **LXXIX**: é assegurado, nos termos da lei, o direito à **proteção dos dados pessoais**, inclusive nos meios digitais.

BIZU

A presunção de inocência vai até o **trânsito em julgado** da sentença penal condenatória. Provas ilícitas são inadmissíveis no processo. Contraditório e ampla defesa valem em processo judicial **e administrativo**. O direito de petição e as certidões são gratuitos.

4.7. Matéria penal: legalidade e crimes graves

Dois princípios abrem o campo penal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (**legalidade penal**, XXXIX), e a lei penal não retroagirá, salvo para **beneficiar o réu** (XL). Em seguida, a Constituição manda punir a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (XLI) e trata de crimes especialmente graves.

LEI SECA

CF, art. 5º, XLII a XLIV: "XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;"

Crime	Inafiançável	Imprescritível	Sem graça ou anistia
Racismo	Sim	Sim	Não consta
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional	Sim	Sim	Não consta
Tortura	Sim	Não	Sim
Tráfico ilícito de drogas	Sim	Não	Sim
Terrorismo	Sim	Não	Sim
Crimes hediondos	Sim	Não	Sim

PEGADINHA

Só **dois crimes** são imprescritíveis pela Constituição: o **racismo** e a **ação de grupos armados** contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos (**TTTH**) são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas **não** imprescritíveis. Mandantes, executores e quem, podendo evitar, se omite, respondem.

4.8. Penas vedadas, execução da pena e extradição

As **penas vedadas** (XLVII) são as de **morte** (salvo em guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX), **perpétuas**, de **trabalhos forçados**, de **banimento** e **cruéis**. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens podem atingir os sucessores até o limite do patrimônio

transferido (XLV). A pena é cumprida em estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, a idade e o sexo (XLVIII), e é assegurado aos presos o respeito à **integridade física e moral** (XLIX).

Na **extradição**, o brasileiro nato **nunca** é extraditado. O naturalizado só o é em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (LI). Não se concede extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião (LII).

4.9. Prisão e direitos do preso

LEI SECA

CF, art. 5º, LXI a LXIV: "LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;"

A prisão ilegal será imediatamente **relaxada** pela autoridade judiciária (LXV), e ninguém será mantido preso quando a lei admitir **liberdade provisória**, com ou sem fiança (LXVI). Não há **prisão civil por dívida**, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (LXVII). O Supremo Tribunal Federal firmou, em súmula vinculante, que a prisão do depositário infiel é ilícita; na prática, resta a do devedor de alimentos. O Estado indenizará o condenado por **erro judiciário**, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (LXXV).

EXEMPLO

Ao prender um homem em flagrante, a guarnição deve **informá-lo de seus direitos**, inclusive o de permanecer calado e de ter assistência da família e de advogado (LXIII), **comunicar a prisão imediatamente** ao juiz e à família ou à pessoa indicada (LXII) e permitir que ele **conheça os responsáveis** pela prisão (LXIV).

4.10. Remédios constitucionais

Remédios constitucionais são ações previstas na própria Constituição para proteger direitos em situações específicas. Escolher o remédio certo é a essência da questão.

Remédio	Protege ou serve para
Habeas corpus (LXVIII)	Liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer)
Habeas data (LXXII)	Conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados públicos
Mandado de segurança (LXIX)	Direito líquido e certo não amparado por HC ou HD, contra ato de autoridade
Mandado de segurança coletivo (LXX)	Mesma proteção, por partido com representação no Congresso, ou sindicato, entidade de classe ou associação com pelo menos 1 ano

Remédio	Protege ou serve para
Mandado de injunção (LXXI)	Falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de direitos
Ação popular (LXXIII)	Qualquer cidadão, contra ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural

O **mandado de segurança** protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Na forma coletiva, pode ser impetrado por **partido político com representação no Congresso Nacional** e por **organização sindical, entidade de classe ou associação** legalmente constituída e em funcionamento há **pelo menos um ano**.

BIZU

Locomoção = habeas corpus. **Dados pessoais** = habeas data. **Falta de norma** = mandado de injunção. **Direito líquido e certo** = mandado de segurança. **Cidadão contra ato lesivo ao patrimônio público** = ação popular. HC e HD são **gratuitos**. O autor da ação popular, salvo má-fé, não paga custas nem sucumbência.

EXEMPLO

Qual remédio? (a) Alguém é impedido, sem fundamento legal, de entrar em um prédio público: **habeas corpus**. (b) Um cidadão quer conhecer os dados a seu respeito mantidos por um banco de dados governamental: **habeas data**. (c) Um cidadão quer anular um contrato lesivo ao patrimônio do município: **ação popular**. (d) A um servidor foi negado, por ato ilegal de autoridade, um direito líquido e certo sem relação com locomoção ou dados pessoais: **mandado de segurança**.

4.11. Direitos políticos: sufrágio, alistamento e voto

Os **direitos políticos** permitem ao cidadão participar do governo: votar e ser votado, e participar da vida política do país. O art. 14 começa afirmando que a **soberania popular** é exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto**, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante **plebiscito**, **referendo** e **iniciativa popular**.

LEI SECA

CF, art. 14, §§ 1º e 2º: "§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos."

- **Obrigatórios** para os maiores de 18 anos.
- **Facultativos** para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos.
- **Inalistáveis**: os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os **conscritos**. Quem não pode alistar-se não pode votar nem ser votado.

4.12. Condições de elegibilidade e idades mínimas

São **condições de elegibilidade** (§ 3º): nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição; filiação partidária; e idade mínima, conforme o cargo. São **inelegíveis** os inalistáveis e os analfabetos (§ 4º).

Idade mínima	Cargos
35 anos	Presidente, Vice-Presidente e Senador
30 anos	Governador e Vice-Governador
21 anos	Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz
18 anos	Vereador

BIZU

Decore a escada **35 - 30 - 21 - 18**. O analfabeto pode votar (facultativamente), mas **não pode ser eleito**: ele é inelegível, não inalistável.

EXEMPLO

Maria tem 33 anos, Carlos tem 29, Joana tem 20 e Pedro tem 17 e já é eleitor. Considerando apenas a idade mínima, entre Senador (35), Governador (30), Prefeito (21) e Vereador (18): Maria pode ser Governador, Prefeito e Vereador, mas não Senador; Carlos, Prefeito e Vereador; Joana, só Vereador; Pedro, nenhum, embora possa votar (voto facultativo aos 16 e 17 anos).

4.13. Reeleição, desincompatibilização e parentesco

- **Reeleição** (§ 5º): o Presidente, os Governadores, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos podem ser reeleitos para **um único período subsequente**.
- **Renúncia para outros cargos** (§ 6º): para concorrerem a outros cargos, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos devem renunciar aos mandatos **até seis meses antes do pleito**.
- **Parentesco** (§ 7º): no território de jurisdição do titular, são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente, de Governador, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
- **Outros casos de inelegibilidade** (§ 9º): só podem ser criados por **lei complementar**, para proteger a probidade administrativa, a moralidade e a normalidade e legitimidade das eleições.

4.14. O militar candidato

O militar é alistável quando não é conscrito, e por isso pode ser candidato, nas condições do § 8º.

LEI SECA

CF, art. 14, § 8º: "O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de

> dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade."

- **Menos de dez anos de serviço**: afasta-se da atividade.
- **Mais de dez anos de serviço**: é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa para a **inatividade no ato da diplomação**, e não na posse.

ATENÇÃO

O militar da ativa, para ser candidato, precisa estar filiado a partido político, que é condição de elegibilidade (§ 3º, V). O momento em que se resolve o vínculo com a corporação é o do § 8º: afastamento (menos de dez anos) ou agregação e, se eleito, inatividade na diplomação (mais de dez anos).

4.15. Impugnação do mandato eletivo

O § 10 permite a **impugnação do mandato eletivo** perante a Justiça Eleitoral no prazo de **quinze dias** contados da **diplomação**, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O § 11 determina que a ação tramite em **segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

4.16. Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15) e processo eleitoral (art. 16)

LEI SECA

CF, art. 15: "É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta; III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º."

Cassação é proibida; só há **perda ou suspensão**, nas cinco hipóteses do art. 15. A condenação criminal só suspende os direitos políticos com o **trânsito em julgado**; o preso provisório mantém o direito de voto.

O **art. 16** estabelece que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas **não se aplica à eleição que ocorra até um ano** da data de sua vigência.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

Art. 5º, caput

TEXTO LEGAL

> "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]"

Comentário: cinco bens protegidos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A leitura predominante estende a proteção a qualquer pessoa sob a jurisdição brasileira.

Art. 5º, III e XLIII

TEXTO LEGAL

> "III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; [...] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos [...]"

Comentário: a vedação da tortura vale para todos, inclusive para o preso e o abordado. A tortura integra o grupo TTTH: inafiançável e sem graça ou anistia, mas não imprescritível.

Art. 5º, X e XII

TEXTO LEGAL

Comentário: intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis, com direito a indenização. O sigilo das comunicações telefônicas só cede por **ordem judicial**, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Art. 5º, XI

TEXTO LEGAL

> "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Comentário: o dispositivo mais cobrado do capítulo. Flagrante, desastre e socorro valem a qualquer hora. A determinação judicial só vale durante o dia.

Art. 5º, LI e LII

TEXTO LEGAL

> "LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;"

Comentário: o brasileiro nato jamais é extraditado. O naturalizado só em duas hipóteses: crime comum anterior à naturalização ou envolvimento comprovado com tráfico.

Art. 5º, LVI TEXTO LEGAL

> "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;"

Comentário: a prova ilícita não pode ser usada no processo. Para a atividade policial, isso reforça a necessidade de respeitar a casa, o sigilo e a integridade do preso na coleta de provas.

Art. 5º, LXI a LXIV TEXTO LEGAL

Comentário: a prisão só ocorre em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, salvo transgressão militar ou crime propriamente militar. O preso deve ser informado de seus direitos, entre eles o de permanecer calado, com assistência da família e de advogado, e tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório policial. A prisão e o local onde se encontra o preso são comunicados imediatamente ao juiz e à família ou pessoa indicada.

Art. 5º, LXVII TEXTO LEGAL

> "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;"

Comentário: o texto literal ainda menciona o depositário infiel, mas o STF firmou, em súmula vinculante, que essa prisão é ilícita. Na prática, resta a prisão do devedor de alimentos.

Art. 5º, LXVIII a LXXIII TEXTO LEGAL

Comentário: é o bloco dos remédios constitucionais: habeas corpus (locomoção), mandado de segurança individual e coletivo (direito líquido e certo), mandado de injunção (falta de norma), habeas data (informações pessoais) e ação popular (ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural).

Art. 5º, LXXV TEXTO LEGAL

> "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;"

Comentário: duas hipóteses de indenização: erro judiciário e prisão além do tempo da sentença.

Art. 5º, LXXIX TEXTO LEGAL

> "é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais."

Comentário: inciso incluído pela EC 115/2022. É tema atual e candidato a questão de atualização.

Art. 14, §§ 3º e 4º TEXTO LEGAL

Comentário: as condições de elegibilidade são nacionalidade, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis.

Art. 15 TEXTO LEGAL

Comentário: a lista de perda ou suspensão é taxativa, em cinco hipóteses, e a cassação é vedada.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Entrada na casa

Hipótese	Dia	Noite	Exige mandado?
Flagrante delito	Sim	Sim	Não
Desastre	Sim	Sim	Não
Prestar socorro	Sim	Sim	Não
Determinação judicial	Sim	Não	Sim

6.2. Voto

Categoria	Alistamento e voto
Maiores de 18 anos	Obrigatórios
Analfabetos	Facultativos
Maiores de 70 anos	Facultativos
Jovens de 16 e 17 anos	Facultativos
Estrangeiros	Inalistáveis
Conscritos (durante o serviço militar obrigatório)	Inalistáveis

6.3. Alistável, inalistável e inelegível

Situação	Pode votar?	Pode ser eleito?
Analfabeto	Sim, facultativamente	Não (inelegível)
Estrangeiro	Não	Não
Conscrito	Não	Não
Jovem de 17 anos	Sim, facultativamente	Não (idade mínima)

6.4. Militar candidato

Tempo de serviço	Antes da eleição	Se eleito
Menos de dez anos	Afasta-se da atividade	Segue o regime de quem se afastou
Mais de dez anos	É agregado pela autoridade superior	Passa para a inatividade no ato da diplomação

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

O Título II é o manual de limites de cada atuação do soldado. Veja como ele aparece na rotina.

- **Entrada em imóvel**: antes de entrar sem consentimento, verifique se há flagrante, desastre ou necessidade de socorro. Sem isso, só com ordem judicial, e de dia.
- **Abordagem e prisão**: a prisão só ocorre em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada. Deve ser comunicada imediatamente ao juiz e à família ou pessoa indicada.
- **Direitos do preso**: informar o direito de permanecer calado, a assistência da família e de advogado, e identificar-se como responsável pela prisão.
- **Tortura e tratamento degradante**: vedados em qualquer hipótese. É crime inafiançável e sem graça ou anistia.
- **Provas**: provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo.
- **Manifestações**: a reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independe de autorização, mas exige aviso prévio. A polícia atua para garantir o direito e não frustrar outra reunião já marcada.
- **Escuta**: a interceptação telefônica depende de ordem judicial para investigação criminal ou instrução processual penal.
- **Militar na política**: o soldado alistável pode ser candidato, mas com menos de dez anos de serviço afasta-se da atividade; com mais de dez, é agregado e, se eleito, vai para a inatividade na diplomação.

BIZU

Na dúvida em um caso prático, pergunte: "isso é flagrante, desastre ou socorro?" (casa) e "há ordem escrita e fundamentada?" (prisão). Essas duas perguntas resolvem a maior parte das questões de aplicação do art. 5º.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Casa**: flagrante, desastre e socorro a qualquer hora; **ordem judicial só de dia** (art. 5º, XI).
- **Reunião**: **sem autorização**, **com aviso prévio**, pacífica, sem armas, em local aberto ao público (XVI).
- **Anonimato**: vedado na manifestação do pensamento (IV).
- **Associação paramilitar**: vedada (XVII).
- **Racismo** e **ação de grupos armados**: inafiançáveis e **imprescritíveis** (XLII e XLIV).
- **TTTH**: inafiançáveis e sem graça ou anistia, **não imprescritíveis** (XLIII).
- **Penas proibidas**: morte (salvo guerra declarada), perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis (XLVII).
- **Extradição**: nato, nunca; naturalizado, só em duas hipóteses (LI).
- **Prisão**: flagrante ou ordem escrita e fundamentada, salvo transgressão militar e crime propriamente militar (LXI).
- **Silêncio** do preso e assistência da família e de advogado (LXIII).
- **Provas ilícitas**: inadmissíveis (LVI). **Presunção de inocência**: até o trânsito em julgado (LVII).
- **Remédios**: HC, HD, MS, MI e ação popular, cada um com o seu objeto.
- **Voto**: obrigatório a partir dos 18; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17.
- **Idades mínimas**: 35, 30, 21 e 18.
- **Militar**: menos de dez anos, afasta-se; mais de dez, é agregado e, eleito, vai para a inatividade na **diplomação**.
- **Cassação** de direitos políticos: vedada; perda e suspensão só nas hipóteses do art. 15.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Durante a noite, os policiais podem entrar na casa sem consentimento do morador para cumprir um mandado judicial."*
Falso. A determinação judicial só vale durante o dia. Flagrante, desastre e socorro valem a qualquer hora.

✗ *"A realização de reunião em local aberto ao público depende de autorização da autoridade."*
Falso. Depende apenas de aviso prévio, desde que pacífica, sem armas, e sem frustrar outra reunião convocada para o mesmo local.

✗ *"A tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes hediondos são crimes imprescritíveis."*
Falso. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas a Constituição só declara imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

✗ *"O habeas corpus protege o direito de acesso a informações pessoais constantes de bancos de dados públicos."*
Falso. Isso é habeas data. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção.

✗ *"O analfabeto não pode votar."*
Falso. O voto dele é facultativo. Ele é inelegível, mas não inalistável.

✗ *"A cassação de direitos políticos é admitida nos casos previstos em lei."*
Falso. A cassação é vedada; só há perda ou suspensão, nas hipóteses do art. 15.

✗ *"O militar com mais de dez anos de serviço, se eleito, passa para a inatividade no ato da posse."*
Falso. A passagem é automática no ato da diplomação.

✗ *"O brasileiro nato pode ser extraditado em caso de tráfico de drogas."*
Falso. O brasileiro nato nunca é extraditado. O naturalizado pode ser, em duas hipóteses.

✗ *"A idade mínima para Governador é de 35 anos."*
Falso. É de 30 anos. Trinta e cinco é a idade para Presidente, Vice-Presidente e Senador.

✗ *"O sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado pela autoridade policial para investigação criminal."*
Falso. Só por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma guarnição da Polícia Militar recebe, às 23h, a informação de que uma pessoa está sendo agredida dentro de uma residência e ouve gritos. O morador não autoriza a entrada. De acordo com a Constituição Federal, os policiais

A) não podem entrar, pois à noite só se entra com ordem judicial.
B) podem entrar, pois o flagrante delito e a necessidade de socorro autorizam o ingresso a qualquer hora.
C) podem entrar somente se aguardarem o amanhecer.
D) podem entrar somente com autorização do Ministério Público.

Gabarito: B. O art. 5º, XI, admite a entrada sem consentimento, a qualquer hora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. A ordem judicial é a única exceção que só vale durante o dia, e não é necessária aqui.

QUESTÃO 02

Sobre o direito de reunião, previsto no art. 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que

A depende de autorização prévia da autoridade competente.

B é livre em locais abertos ao público, independentemente de aviso prévio.

C é livre, pacífica e sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigindo-se aviso prévio à autoridade.

D só pode ocorrer em recintos fechados.

Gabarito: C. É a redação do inciso XVI. Não há exigência de autorização, mas há de aviso prévio. A erra ao exigir autorização, B ao dispensar o aviso e D ao restringir a reunião a recintos fechados.

QUESTÃO 03

Segundo a Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime

A afiançável e prescritível.

B inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

C inafiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.

D afiançável e imprescritível.

Gabarito: B. É o inciso XLII: o racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

QUESTÃO 04

Considerando o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, é correto afirmar que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos são

A afiançáveis e imprescritíveis.

B inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

C inafiançáveis e imprescritíveis.

D afiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

Gabarito: B. O dispositivo os declara inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A Constituição não os declara imprescritíveis: só o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático têm essa característica.

QUESTÃO 05

O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, é o

A habeas data.
B mandado de injunção.
C mandado de segurança.
D habeas corpus.

Gabarito: D. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII). O habeas data trata de informações pessoais; o mandado de injunção, da falta de norma regulamentadora; o mandado de segurança é subsidiário ao habeas corpus e ao habeas data.

QUESTÃO 06

Quanto ao alistamento eleitoral e ao voto, a Constituição Federal estabelece que são facultativos para

A os maiores de dezoito anos e os conscritos.
B os estrangeiros e os maiores de sessenta anos.
C os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
D apenas os maiores de setenta anos.

Gabarito: C. É o art. 14, § 1º, II. Os maiores de dezoito anos têm voto obrigatório, os conscritos e estrangeiros são inalistáveis, e o limite etário do voto facultativo é setenta anos.

QUESTÃO 07

A idade mínima exigida para a candidatura ao cargo de Governador de Estado é de

A dezoito anos.
B vinte e um anos.
C trinta e cinco anos.
D trinta anos.

Gabarito: D. É o art. 14, § 3º, VI, "b": trinta anos para Governador e Vice-Governador. Trinta e cinco anos é a idade para Presidente, Vice-Presidente e Senador; vinte e um, para Deputado, Prefeito e Vice-Prefeito; dezoito, para Vereador.

QUESTÃO 08

Um militar com mais de dez anos de serviço é candidato a vereador e vence a eleição. Segundo a Constituição Federal, ele

A permanece na ativa, acumulando o mandato.

B é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

C passa para a inatividade apenas no ato da posse.

D deve afastar-se da atividade antes do registro da candidatura, perdendo o posto.

Gabarito: B. É o art. 14, § 8º, II: com mais de dez anos de serviço, o militar é agregado e, se eleito, passa automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. Com menos de dez anos, afasta-se da atividade.

QUESTÃO 09

A Constituição Federal, ao tratar dos direitos políticos, estabelece que

A a cassação de direitos políticos é admitida nos casos previstos em lei complementar.

B é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos previstos na Constituição.

C a perda e a suspensão são admitidas em qualquer caso de condenação criminal, mesmo sem trânsito em julgado.

D apenas a improbidade administrativa suspende os direitos políticos.

Gabarito: B. É o art. 15: é vedada a cassação, e a perda ou suspensão só ocorre nas cinco hipóteses elencadas. A condenação criminal só suspende com o trânsito em julgado, enquanto durarem seus efeitos, e a improbidade é apenas uma das hipóteses.

QUESTÃO 10

Ao prender uma pessoa em flagrante delito, os policiais devem, nos termos do art. 5º da Constituição Federal,

A informar ao preso apenas o motivo da prisão, sem outras orientações.

B comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso imediatamente ao juiz competente e à família ou à pessoa por ele indicada, informando-lhe seus direitos, entre os quais o de permanecer calado.

C aguardar a manifestação do Ministério Público para comunicar a prisão à família.

D manter o preso incomunicável até a audiência de custódia.

Gabarito: B. É a combinação dos incisos LXII e LXIII: a prisão é comunicada imediatamente ao juiz e à família ou pessoa indicada, e o preso é informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado, com assistência da família e de advogado. As demais alternativas criam restrições que a Constituição não prevê.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Título II: Capítulo I (art. 5º) e Capítulo IV (arts. 14 a 16) são os cobrados.
- Direitos declaram bens; garantias os protegem. Normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata (§ 1º).
- Tratado de direitos humanos equivale a emenda se aprovado em dois turnos, por três quintos, em cada Casa (§ 3º).
- Pensamento livre, anonimato vedado; direito de resposta proporcional ao agravo.
- Casa: flagrante, desastre e socorro a qualquer hora; determinação judicial só de dia.
- Sigilo telefônico: só por ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal.
- Reunião: pacífica, sem armas, local aberto, sem autorização, com aviso prévio. Associação paramilitar vedada.
- Racismo e ação de grupos armados: inafiançáveis e imprescritíveis. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos: inafiançáveis e sem graça ou anistia, mas não imprescritíveis.
- Penas proibidas: morte (salvo guerra declarada), perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis.
- Extradição: nato nunca; naturalizado só por crime comum anterior ou tráfico comprovado.
- Prisão: flagrante ou ordem escrita e fundamentada (salvo transgressão militar e crime propriamente militar); comunicação imediata; direito ao silêncio.
- Provas ilícitas são inadmissíveis; presunção de inocência até o trânsito em julgado; devido processo, contraditório e ampla defesa.
- Remédios: HC (locomoção), HD (dados pessoais), MS (direito líquido e certo), MI (falta de norma), ação popular (patrimônio público e outros bens). HC e HD são gratuitos.
- EC 115/2022: proteção de dados pessoais (LXXIX).
- Voto: obrigatório a partir dos 18; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17. Inalistáveis: estrangeiros e conscritos.
- Idades mínimas: 35 (Presidente, Vice, Senador), 30 (Governador e Vice), 21 (Deputados, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz), 18 (Vereador).
- Militar com menos de dez anos afasta-se; com mais de dez, é agregado e, eleito, vai para a inatividade na diplomação.
- Cassação de direitos políticos: vedada; perda ou suspensão só nas hipóteses do art. 15. Lei que altera o processo eleitoral não vale para eleição em até um ano.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 5º, LXI a LXIV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXI –** ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

Observação: Núcleo das garantias do preso no auto de prisão em flagrante: comunicação imediata, nota de culpa/identificação dos responsáveis e aviso do direito ao silêncio (nemo tenetur).

Art. 5º, LXXV — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXXV –** o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Observação: Trata-se de hipótese expressa de responsabilidade do Estado por ato jurisdicional, excepcionando a regra geral de irresponsabilidade estatal por atos judiciais típicos. Abrange tanto o erro judiciário na condenação quanto a prisão que ultrapassa o tempo fixado na sentença.

Art. 5º, X e XII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **X –** são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Observação: Interceptação telefônica exige ordem judicial, lei (Lei 9.296/1996) e finalidade penal. O Delegado representa pela medida; não pode decretá-la.

Art. 5º, caput e I — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Observação: Igualdade formal e material; os cinco direitos do caput (vida, liberdade, igualdade, segurança,

propriedade). O STF estende a proteção também a estrangeiros não residentes.

Art. 5º, incisos III e XLIII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **III –** ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
>
> [...]
>
> **XLIII –** a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Observação: Proibição absoluta da tortura e mandado constitucional de criminalização, com responsabilização do omitente — base da Lei 9.455/1997.

Art. 5º, § 2º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Observação: Cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais; base da tese da supralegalidade dos tratados de DH não aprovados pelo rito do §3º.

art. 5º, LI e LII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LI –** nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Observação: Nato: nunca. Naturalizado: crime comum ANTES da naturalização ou tráfico (antes ou depois). Filho brasileiro não impede extradição (Súmula 421/STF).

art. 5º, LXVII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXVII –** não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Observação: O texto continua na CF, mas a prisão do depositário infiel é ilícita (SV 25): os tratados supralegais paralisaram a legislação infraconstitucional (RE 466.343). Só resta a prisão do devedor de alimentos.

art. 5º, LXVIII a LXXIII — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXVIII –** conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Observação: HC = locomoção. MS = direito líquido e certo não amparado por HC/HD. HD = acesso a dados pessoais em entidades públicas. AP = qualquer cidadão (eleitor), não apenas o prejudicado.

art. 5º, LXXIX — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> **LXXIX –** é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Observação: Direito fundamental autônomo desde a EC 115/2022, que também incluiu o art. 21, XXVI (União organiza e fiscaliza) e o art. 22, XXX (competência legislativa privativa da União).

> "Inclusive nos meios digitais"

significa que os meios físicos também estão protegidos.

art. 5º, §3º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem

> aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela EC 45/2004)

Observação: Rito especial para status constitucional de tratados de DH. Sem esse rito = status supralegal (STF, RE 466.343).

art. 5º, §§ 1º a 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º da Constituição) § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Observação: § 1º aplicação imediata; § 2º cláusula de abertura; § 3º cada Casa + dois turnos + três quintos = equivalente a emenda (rito facultativo); § 4º TPI. §§ 3º e 4º vieram da EC 45/2004.

art. 14, caput e §§ 1º e 2º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular. § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Observação: Facultativo: analfabetos, maiores de SETENTA e entre 16 e 18. Inalistáveis: estrangeiros e conscritos (só durante o serviço obrigatório). Plebiscito é prévio; referendo, posterior.

art. 14, §§ 3º e 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d)

> dezoito anos para Vereador. § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Observação: Senador fica com o Presidente (35). Analfabeto vota (facultativo), mas é absolutamente inelegível.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Leda é militar e pensa em se candidatar nas próximas eleições para o cargo de vereadora. Se Leda candidatar-se e tiver

A) menos de 10 anos de serviço militar, deverá afastar-se temporariamente da atividade, podendo retornar à carreira militar se não for eleita, por não ter perdido o vínculo.

B) mais de 10 anos de serviço militar, será agregada pela autoridade superior e, se eleita, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

C) menos de 10 anos de serviço militar, e, se for eleita, havendo compatibilidade de horários, poderá acumular ambos os cargos.

D) mais de 10 anos de serviço militar, deverá ser afastada imediatamente da atividade, podendo escolher se permanecerá com o vínculo militar ativo ou inativo.

E) menos de 10 anos de serviço militar, terá a candidatura cassada, pois esse é um dos casos expressamente proibidos pela Constituição Federal brasileira de 1988.

Gabarito: B

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: mais de 10 anos de serviço militar, será agregada pela autoridade superior e, se eleita, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Um grupo de policiais militares foi convidado por certo militar reformado a formar uma associação civil sem fins lucrativos. O objetivo era permitir que os associados, todos com porte legal de arma de fogo, pudessem participar de patrulhamento voluntário das vias públicas, devidamente uniformizados com trajes contendo as cores e o símbolo da associação, de modo a dissuadir os interessados na prática de ilícitos e prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito, submetendo-os à autoridade competente. Ao analisarem a Constituição da República, os policiais militares convidados concluíram corretamente que é

A) vedada a formação de associação com essas características, por ter caráter paramilitar.

B) vedada a formação de uma associação por militares, salvo se houver autorização dos respectivos comandantes.

C) vedada a formação de associação com o objetivo almejado, pois a prisão em flagrante somente pode ser realizada pelo militar em serviço.

D permitida a formação da referida associação, independentemente de qualquer balizamento legal, pois o direito de associação é de natureza fundamental.

E permitida a formação de associação com essas características, independentemente de autorização dos respectivos comandantes, desde que os policiais militares atuem fora do horário de serviço.

Gabarito: A

A Constituição garante a liberdade de associação para fins lícitos, mas veda a de caráter paramilitar (art. 5º, XVII). Uma associação civil armada, uniformizada, com símbolos próprios e que patrulha vias públicas e prende pessoas imita estrutura militar e se enquadra nessa vedação. Não adianta a autorização do comandante (B) nem estar fora do horário de serviço (E), nem o direito de associação ser fundamental (D), pois ele tem limite expresso. C erra ao dizer que a prisão em flagrante só cabe a militar em serviço: qualquer pessoa pode prender em flagrante.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Aluno-Oficial PM — prova 2024) A Constituição Federal expressamente prevê que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante

A audiência pública, consulta pública e plebiscito.

B consulta pública, plebiscito e referendo.

C plebiscito, referendo e iniciativa popular.

D referendo, iniciativa popular e direito de ação.

E iniciativa popular, direito de ação e serviço militar obrigatório.

Gabarito: C

O art. 14 prevê que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses são os três instrumentos de democracia direta. Audiência pública e consulta pública (A, B) não aparecem nessa lista, o direito de ação é garantia individual do art. 5º (D, E) e o serviço militar obrigatório é dever, não forma de exercício da soberania (E).

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Os direitos e garantias fundamentais, nos quais estão incluídos os direitos e deveres individuais e coletivos e os direitos políticos, são um conjunto de preceitos que buscam assegurar a dignidade da pessoa humana e que estão presentes na Constituição Federal brasileira de 1988. Frente ao exposto, é correto afirmar que

A o conscrito pode alistar-se como eleitor, mas não como elegível, durante o período do serviço militar obrigatório.

B é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, mas não militares, de internação coletiva.

C é plena a liberdade de associação de caráter paramilitar, desde que tenha como objetivo fins lícitos.

D é admitida prisão em caso de transgressão militar sem flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

E a ação de grupo armado militar contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, apesar de ser um crime inafiançável, é prescritível.

Gabarito: D

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: é admitida prisão em caso de transgressão militar sem flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Considere que Amauri é Governador do Estado X, mas deseja candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Amauri

A pode continuar normalmente no seu cargo.

B deve renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.

C caso perca a eleição para Presidente da República, retornará ao cargo de Governador.

D precisa pedir a suspensão do seu mandato até três meses antes do pleito presidencial.

E não pode ter mais de setenta anos e deve estar no mesmo partido há pelo menos seis meses.

Gabarito: B

Governador que queira concorrer a outro cargo executivo, como a Presidência, deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito (art. 14, §6º). Assim, não pode seguir no cargo (A) e a renúncia é definitiva: perdendo a eleição, não volta a ser Governador (C). A Constituição não fala em suspensão do mandato (D). Em E, a idade mínima para Presidente é 35 anos e não há limite máximo de setenta; a filiação partidária exigida é fixada em lei, e não se trata do teto mencionado.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) De acordo com a Constituição Federal, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante à

A Justiça Federal, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

B Justiça Eleitoral, no prazo de trinta dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

C Justiça Federal, no prazo de quinze dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

D Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

E Justiça Comum, no prazo de trinta dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Gabarito: D

O mandato eletivo pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude (art. 14, §10). As demais combinam elementos errados: o órgão não é a Justiça Federal nem a Comum (A, C, E), e o prazo não se conta da eleição nem é de trinta dias (B, C, E). Memorize o trio: Justiça Eleitoral, 15 dias, a partir da diplomação.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Considere que Luciana tem um filho de sete meses de vida, amamenta, mas foi devidamente processada, julgada e condenada pela prática do crime de roubo. Com base na situação hipotética e no disposto na Constituição Federal, é correto afirmar:

A assegura-se à Luciana o respeito à integridade física e moral, e a ela não deve ser aplicada a pena de banimento.

B como o filho de Luciana já tem mais de seis meses de vida, não lhe é assegurada a possibilidade de permanecer com seu filho durante o período de amamentação.

C Luciana poderá ser condenada a cumprir pena de trabalhos forçados.

D em face do princípio da isonomia, a Constituição determina que a pena deverá ser cumprida no mesmo tipo de estabelecimento penal, não havendo distinção de acordo com a natureza do delito e a idade da apenada.

E admite-se que Luciana seja condenada à pena de caráter perpétuo, mas não a penas cruéis.

Gabarito: A

A Constituição assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX) e veda as penas de banimento, de morte (salvo guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e cruéis. Isso torna A correta e C e E erradas. Quanto a B, às presidiárias são asseguradas condições para permanecerem com os filhos durante a amamentação, sem limite de seis meses fixado no texto. Em D, a pena é cumprida em estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

QUESTÃO 8

(FGV · 2023 · PM-SP — Cabo PM — prova 2023) Assinale a opção que representa um direito ou garantia individual previsto expressamente no Art. 5º da Constituição Federal de 1988.

A Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida autorização prévia da autoridade competente.

B A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

C A prática do racismo constitui crime inafiançável, porém prescritível em 15 (quinze) anos, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

D Não haverá pena de morte, mesmo em caso de guerra declarada.

Gabarito: B

O art. 5º da CF garante a inviolabilidade da casa: só se entra sem consentimento em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Em A, a reunião pacífica independe de autorização, bastando aviso prévio à autoridade. Em C, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Em D, a pena de morte é vedada, mas admitida em caso de guerra declarada.

QUESTÃO 9

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Maria, jornalista, redigiu matéria a respeito dos escândalos de corrupção rotineiramente praticados em determinado ente federativo. Para tanto, detalhou as omissões dos agentes públicos no cumprimento dos seus deveres, os particulares beneficiados por esses atos e ainda as operações fraudulentas, realizadas junto a pessoas jurídicas cujos sócios eram familiares dos referidos agentes, com o objetivo de encobrir o repasse de recursos. A matéria teve repercussão nacional, sendo certo que a sua elaboração somente foi possível em razão do fornecimento de informações por outros agentes públicos que tinham conhecimento dos fatos. Por essa razão, em uma investigação criminal conduzida pelo Ministério Público, Maria foi intimada a fornecer os dados dos agentes públicos que lhe forneceram as informações que subsidiaram a matéria. À luz da ordem constitucional, em relação à requisição do Ministério Público, Maria

A está obrigada a atendê-la, considerando o interesse público envolvido.

B não está obrigada a atendê-la, considerando que pode resguardar o sigilo de sua fonte.

C está obrigada a atendê-la, considerando a liberdade de informação e a vedação ao segredo.

D está obrigada a atendê-la, considerando que a publicidade das fontes é essencial à credibilidade do jornalista.

E não está obrigada a atendê-la, mas apenas se tiver assumido um compromisso formal de sigilo junto aos agentes públicos que lhe forneceram as informações.

Gabarito: B

A Constituição assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV). Maria, jornalista, pode se recusar a identificar os agentes públicos que lhe passaram dados, mesmo diante de requisição do Ministério Público. Não há ponderação com 'interesse público' que a obrigue (A, C), nem a publicidade da fonte é requisito de credibilidade (D). Também não depende de compromisso formal assumido com a fonte (E): o direito decorre da própria Constituição.

QUESTÃO 10

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Mário, com 18 anos de idade, soldado do Exército brasileiro, convocado para o serviço militar obrigatório, e Pedro, com 40 anos de idade, oficial do Exército brasileiro há 12 anos, pretendiam concorrer a cargos eletivos na eleição municipal que se avizinhava. Sobre o fato apresentado, assinale a afirmativa correta.

A Mário e Pedro são inalistáveis.

B Mário é inalistável, enquanto Pedro é alistável e elegível, mas deverá afastar-se da atividade.

C Mário e Pedro são alistáveis, mas, para que sejam elegíveis, ambos deverão afastar-se da atividade.

D Mário é alistável e elegível apenas para as eleições municipais, enquanto Pedro é alistável e elegível para os cargos de todos os níveis da federação.

E Mário é inalistável, enquanto Pedro é alistável e elegível, mas será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará para a inatividade no ato da diplomação.

Gabarito: E

Conscrito é inalistável (art. 14, §2º), logo Mário não pode votar nem ser candidato. Pedro, oficial com mais de dez anos de serviço, é alistável e elegível; ao se candidatar é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa para a inatividade no ato da diplomação (art. 14, §8º, II). Em B, o afastamento definitivo ocorre só com a diplomação, e a regra de simples afastamento vale para quem tem menos de dez anos. A, C e D erram ao tratar Mário como alistável ou ao ignorar a agregação.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Em que casos se pode entrar na casa sem consentimento do morador, à noite?	Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.
Quais crimes a CF declara imprescritíveis?	Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Qual remédio protege a liberdade de locomoção?	Habeas corpus.
Quem são os inalistáveis?	Estrangeiros e conscritos durante o serviço militar obrigatório.
Idade mínima para Governador?	30 anos.
A CF permite cassação de direitos políticos?	Não. Admite apenas perda ou suspensão nos casos previstos.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

DIREITO CONSTITUCIONAL [AULA 01] ART 5º - DIREITOS E DEVER INDIVIDUAIS ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/E583SndF4_k

DIREITOS POLÍTICOS na Constituição Federal (Resumo) - Art. 14 a 17 da CF/88 ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/f164jXrkT7o